



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD RIZAL BIN KOSIM (ALM);**
2. Tempat lahir : Muara Penimbung;
3. Tanggal lahir : 11 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Darussalam Perum Apple Green 1 Blok
B Nomor 09 Lk.III kelurahan Indralaya Raya
kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2024:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
Terdakwa dibantarkan sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:
2. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Novi Yanto, S.H., Andi Wijaya, S.H., Ahmad Rozali, I.P, S.H., Muhtar Kusuma Jaya, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 LK. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag, tanggal 5 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag tanggal 25 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIZAL BIN KOSIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami penuntut umum yakni Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIZAL BIN KOSIM dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan warna silver bergagang kayu warna coklat;
 - 3 (tiga) butir peluru warna kuning dengan ukuran 9 mm;
 - 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam merk DULL MAN berlumur darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk KOLONIK berlumur darah;
- 1 (satu) helai kaos (singlet) warna hitam;
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) sandal jepit warna biru;
- 1 (satu) buah barnekel atau alat pemukul warna kuning tembaga;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pusai lipat warna silver gagang kayu warna coklat;

“ DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN “

- 1 (satu) unit mobil merk mobilio warna putih dengan No Pol BG 813 AI, No. Rangka : MHRDD4750JJ702903, No Mesin : L15Z13645190;
- 1 (satu) Unit Handphone IPHONE 15 Promax warna silver motif bintang dengan nomor IMEI : 356836324364451;
- 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam dengan nomor IMEI : 350320740508435;

“ DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK”;

4. Membebaskan pada Terdakwa AHMAD RIZAL BIN KOSIM untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pledooi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 338 KUHP namun memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan yang pada pokoknya bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam keadaan terpaksa karena ada serangan dari Korban memakai senjata api rakitan dan temannya yang menggunakan pisau terhadap Terdakwa, dan jika fakta hukum yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP pembelaan yang melampaui batas yang disebabkan karena guncangan jiwa yang hebat atau serangan atau ancaman serangan tidak dipidana, sehingga terhadap ketentuan tersebut memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan Korban bersama teman-temannya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa kooperatif selama jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa juga merupakan korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Korban dengan teman-temannya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan yang berada di wilayah Perkantoran Balai Benih Perikanan Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. "Dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 WIB ketika Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) bekerja sebagai Pengawas dipekerjaan penimbunan tanah yang berada di Balai Benih Perikanan yang beralamat Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir. Selanjutnya pada sekira pukul 11.45 WIB ketika Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) sedang berdiri diparkiran tiba-tiba mendengar suara keributan dimana terdapat alat berat di tengah jalan yang sedang mogok atau dalam kondisi mati. Bahwa Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) yang mendengar hal tersebut kemudian berusaha untuk mendekatinya lalu bertemu dengan 3 (tiga) orang yang berada di lokasi tersebut kemudian menanyakan kepada Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah "ngapo kak". Namun Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah yang mendengar hal tersebut kemudian mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver bergagang kayu warna coklat dari pinggang lalu menembakan senjata api tersebut ke arah Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) yang mengenai dada sebelah kiri sehingga Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) yang merasakan dirinya terkena tembakan lalu melompat ke arah Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah kemudian merangkul Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah. Bahwa kemudian Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) yang dalam keadaan posisi merangkul Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah lalu mengeluarkan sebilah senjata tajam dari pinggangnya kemudian menusukan pisau tersebut berulang kali ke tubuh Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah, namun saat Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) menusukan pisau tersebut ke Alm. Yongki Ariansyah

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag



Bin Herilamsyah tiba-tiba dirinya pun merasakan adanya seseorang yang menusukan pisau kepadanya sehingga dirinya pun tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm), Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah telah meninggal dunia dengan mengalami luka tusuk pada dahi kiri, leher kiri, pipi kanan, perut kanan, dan paha kiri. Masing-masing 1 (satu) luka tusukan berukuran 2-3 cm x 1 cm. Dan terdapat luka tusuk pada bagian punggung 10 tusukan ukuran 1-3 cm x 2-4 cm. Hal tersebut sebagaimana pemeriksaan medis yang telah dilakukan oleh dr. Agung Prasetyo yang termuat pada Visum Et Refertum Nomor:445/161/III/RSUD.OI/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Kedua

Bahwa Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan yang berada di wilayah Perkantoran Balai Benih Perikanan Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. "Melakukan Penganiayaan, yang menyebabkan kematian". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 WIB ketika Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) bekerja sebagai Pengawas dipekerjaan penimbunan tanah yang berada di Balai Benih Perikanan yang beralamat Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir. Selanjutnya pada sekira pukul 11.45 WIB ketika Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) sedang berdiri diparkiran tiba-tiba mendengar suara keributan dimana terdapat alat berat di tengah jalan yang sedang mogok atau dalam kondisi mati. Bahwa Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) yang mendengar hal tersebut kemudian berusaha untuk mendekatinya lalu bertemu dengan 3 (tiga) orang yang berada di lokasi tersebut kemudian menanyakan kepada Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah "ngapo kak". Namun Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah yang mendengar hal tersebut kemudian mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver bergagang kayu warna coklat dari pinggang lalu menembakan senjata api tersebut ke arah Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) yang



mengenai dada sebelah kiri sehingga Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) yang merasakan dirinya terkena tembakan lalu melompat ke arah Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah kemudian merangkul Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah. Bahwa kemudian Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) yang dalam keadaan posisi merangkul Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah lalu mengeluarkan sebilah senjata tajam dari pinggangnya kemudian menusukan pisau tersebut berulang kali ke tubuh Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah, namun saat Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) menusukan pisau tersebut ke Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah tiba-tiba dirinya pun merasakan adanya seseorang yang menusuk pisau kepadanya sehingga dirinya pun tidak sadarkan diri;

- Bahwa setelah mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 15 (lima belas) menit di RSUD Kab. Ogan Ilir, Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah pun kemudian dinyatakan meninggal dunia dengan mengalami luka tusuk pada dahi kiri, leher kiri, pipi kanan, perut kanan, dan paha kiri. Masing-masing 1 (satu) luka tusukan berukuran 2-3 cm x 1 cm. Dan terdapat luka tusuk pada bagian punggung 10 tusukan ukuran 1-3 cm x 2-4 cm. Hal tersebut sebagaimana pemeriksaan medis yang telah dilakukan oleh dr. Agung Prasetyo yang termuat pada Visum Et Refertum Nomor:445/161/III/RSUD.OI/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Ketiga

Bahwa Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan yang berada di wilayah Perkantoran Balai Benih Perikanan Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan kematian". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Sdr. Awaludin Bin Samsul Bahri bersama Sdr. Dedi Irawan Bin Mat Cik (Alm) dan Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah selesai mengambil panganan dan bibit ikan dari Sdri. Tri Muntia'ah Sari, S.Pi. Alias Tri Binti



Mujiyo di Kantor Balai Benih Perikanan Kab. Ogan Ilir. Namun setelah Sdr. Awaludin Bin Samsul Bahri bersama rekannya tersebut pergi keluar meninggalkan wilayah Perkantoran Balai Benih Perikanan Kab. Ogan Ilir dengan menggunakan sebuah mobil Honda Mobilio tiba-tiba terdapat alat berat dalam keadaan mogok menghalangi jalan keluar, sehingga Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah pun menghentikan mobil yang dikendarainya lalu menghubungi Sdri. Tri Muntia'ah Sari, S.Pi. Alias Tri Binti Mujiyo dan meminta tolong kepadanya bahwa terdapat alat berat yang sedang mogok atau rusak menghalangi laju kendaraannya. Bahwa tidak lama kemudian pun datang Sdri. Tri Muntia'ah Sari, S.Pi. Alias Tri Binti Mujiyo menghampiri Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah lalu menemui 2 (dua) orang pekerja yang tidak di kenal berada di lokasi tersebut dan menyampaikan agar segera memindahkan alat berat dari jalan yang menghalangi laju kendaraan. Selanjutnya dirinya meninggalkan Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah bersama rekan-rekannya;

- Bahwa selanjutnya Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah pun keluar dari dalam mobil mencoba menghampiri ke-dua pekerja tersebut, tidak lama kemudian datang seorang pengendara sepeda motor bersama rekannya mendekati Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah lalu turun dari sepeda motor tersebut kemudian menghampiri Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah lalu ke-dua pelaku tersebut memukul Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah kemudian masing-masing mengeluarkan sebilah pisau yang membuat Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah berusaha melarikan diri ke arah belakang mobil yang dikendarai oleh Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah namun salah satu dari pelaku tersebut berhasil menusukan sebilah pisaunya ke perut Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah sehingga Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah lalu mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver bergagang kayu warna coklat lalu menembakan senjata api tersebut ke arah pelaku yakni Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm). Mengetahui hal tersebut Sdr. Awaludin Bin Samsul Bahri dan Sdr. Dedi Irawan Bin Mat Cik (Alm) pun berusaha keluar dari dalam mobil berniat untuk memisahkannya, akan tetapi salah satu dari pelaku tersebut menghampirinya dengan berusaha menikam dengan sebilah pisau namun Sdr. Awaludin Bin Samsul Bahri dan Sdr. Dedi Irawan Bin Mat Cik (Alm) berhasil menghindar dengan berlari ke arah belakang mobil kemudian Sdr. Awaludin Bin Samsul Bahri melihat salah satu pelaku tersebut berusaha merebut senjata api yang di



pegang oleh Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah, sedangkan pelaku lainnya berusaha menusuk Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah berulang kali yang mengenai beberapa bagian tubuhnya hingga salah satu pelaku yang berusaha merebut senjata api dari genggamannya Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah tersebut berhasil merebutnya dan Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah pun berhasil merebut sebilah pisau yang digunakan salah satu pelaku untuk menusuknya lalu Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah pun dengan menggunakan sebilah pisau tersebut menusuk ke salah satu pelaku yang mengenai bagian belakang. Tidak lama kemudian Sdr. Awaludin Bin Samsul Bahri bersama orang sekitar kemudian berteriak meminta menghentikan perbuatan tersebut dan tidak lama kemudian pun ke-dua pelaku tersebut langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Sdr. Awaludin Bin Samsul Bahri dan Sdr. Dedi Irawan Bin Mat Cik (Alm) berusaha menghampiri Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah dan melakukan pertolongan dengan membawa Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Ogan Ilir yang berada di Tanjung Senai;

- Bahwa ketika Sdr. Okta Permando Bin Badarudin dan Sdr. Heri Sugara Bin Herilamsyah mendampingi Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah yang sedang menjalani pertolongan medis di Rumah Sakit, Alm. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah sempat berkata kepada Sdr. Okta Permando Bin Badarudin dan Sdr. Heri Sugara Bin Herilamsyah "Musuh Kakak, Anang Hitam". Tidak lama kemudian datang Sdr. Heru Andika Bin Herilamsyah dan Sdr. Herilamsyah Alias Amri Bin Mastari dan Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah dinyatakan meninggal dunia setelah 15 (lima belas) menit mendapatkan pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm), Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah telah meninggal dunia dengan mengalami luka tusuk pada dahi kiri, leher kiri, pipi kanan, perut kanan, dan paha kiri. Masing-masing 1 (satu) luka tusukan berukuran 2-3 cm x 1 cm. Dan terdapat luka tusuk pada bagian punggung 10 tusukan ukuran 1-3 cm x 2-4 cm. Hal tersebut sebagaimana pemeriksaan medis yang telah dilakukan oleh dr. Agung Prasetyo yang termuat pada Visum Et Refertum Nomor:445/161/III/RSUD.OI/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Rizal Bin Kosim (Alm) tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (3) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Awaludin Bin Samsul Bahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di pekarangan Kantor Balai Benih Perikanan yang beralamat di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Sdr. Yongki Ariansyah telah di keroyok oleh dua orang ada yang memukul dan ada yang menusuknya sehingga mengakibatkan Sdr. Yongki Ariansyah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena jarak Saksi dengan tempat kejadian adalah lebih kurang 10 (sepuluh meter);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Dedi Irawan Bin Mat Cik (Almarhum) dan Sdr. Yongki Ariansyah datang ke Kantor Balai Benih Perikanan Kabupaten Ogan Ilir untuk mengambil pangan dan bibit ikan patin, sesampai dilokasi tersebut Sdr. Yongki Ariansyah bertemu dengan Ibu Tri yang merupakan pegawai di Kantor Balai Benih Perikanan lalu Ibu Tri menunjukan bibit ikan yang akan kami ambil tersebut kemudian Saksi Dedi Irawan Bin Mat Cik (Almarhum) langsung memasukan bibit ikan tersebut ke dalam mobil yang kami bawa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Dedi Irawan Bin Mat Cik (Almarhum) dan Sdr. Yongki Ariansyah berpamitan dengan Ibu Tri untuk pulang lalu kami pun masuk mobil dan pergi ke arah keluar, ketika mau keluar jalan kami terhalang oleh alat berat alasan dari operator alat tersebut lagi rusak atau angin lalu Sdr. Yongki Ariansyah menelpon Ibu Tri untuk meminta bantuan terhadap alat berat yang menghalangi jalan kami tersebut, tidak lama kemudian Ibu Tri datang dan menemui pekerja yang ada disana untuk meminta mengeserkan alat berat tersebut setelah itu Ibu Tri menghampiri Sdr. Yongki Ariansyah berserta Saksi dan Saksi Dedi Irawan Bin Mat Cik (Almarhum) yang sedang berada di dalam mobil, kemudian Ibu Tri dan berkata "yongki ini dak tau ado masalah apo, jadi kau selesaikelah dulu, aku dak tau ado masalah apo" kemudian Ibu Tri langsung pergi meninggalkan kami, lalu Sdr. Yongki Ariansyah keluar dari mobil mendekati

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja yang di dekat alat berat tersebut tidak lama kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki langsung memarkirkan sepeda motornya di dekat Sdr. Yongki Ariansyah kemudian kedua orang tersebut turun dari sepeda motor dan langsung salah satu dari pelaku yang dibonceng memukul Sdr. Yongki Ariansyah ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali kemudian pelaku satunya yang menyetir sepeda motor langsung mengeluarkan pisau dari pinggang dan menusuk saudara Sdr. Yongki Ariansyah ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali lalu sempat terjadi perkelahian pada saat itu kemudian Sdr. Yongki Ariansyah mengeluarkan senjata api dan mengeluarkan tembakan, pada saat itu Saksi tidak melihat ke arah mana namun Saksi hanya mendengar suara letusan senjata apinya saja, melihat kejadian tersebut Saksi keluar dari mobil berniat untuk memisahkan, melihat Saksi sudah mengarah ke arah Sdr. Yongki Ariansyah salah satu dari pelaku menuju ke arah Saksi dengan memegang pisau dan sempat salah satu dari pelaku tersebut ingin menikam Saksi tetapi Saksi mengelak kemudian Saksi berlari ke arah belakang mobil lalu Saksi melihat salah satu dari pelaku ingin merebut senjata api yang di pegang oleh Sdr. Yongki Ariansyah pada saat itu pelaku satunya kembali menusuk Sdr. Yongki Ariansyah dari belakang secara bertubi-tubi atau berulang ulang sampai pelaku berhasil merebut senjata api yang dipegang oleh Sdr. Yongki Ariansyah dan Sdr. Yongki Ariansyah berhasil merebut pisau dari salah satu pelaku, setelah Sdr. Yongki Ariansyah mendapatkan pisau dari pelaku Sdr. Yongki Ariansyah langsung menusuk salah satu dari pelaku mengenai bagian belakang pelaku, kemudian Saksi dan orang-orang sekitar berteriak menyuruh berhenti, lalu ke 2 (dua) pelaku langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian Saksi bersama Saksi Dedi Irawan Bin Mat Cik (Almarhum) langsung mengampiri Sdr. Yongki Ariansyah dan membawa Sdr. Yongki Ariansyah ke dalam mobil dan kami berteriak minta tolong untuk meminta menggeserkan alat berat yang menghalangi kami tersebut lalu dengan cepat alat tersebut hidup dan di geser dari hadapan kami kemudian kami membawa Sdr. Yongki Ariansyah kerumah sakit tanjung senai dan lebih kurang selama 20 (dua puluh menit) Sdr. Yongki Ariansyah di rawat kemudian Sdr. Yongki Ariansyah dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak dapat mengenali dua pelaku tersebut;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu letusan senjata api di arahkan kemana dan apakah mengenai orang atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa di dalam saku celana Sdr. Yongki Ariansyah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah barnekel atau alat pemukul kuning tembaga, namun Saksi tidak mengetahui jika Sdr. Yongki Ariansyah membawa alat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah barnekel atau alat pemukul kuning tembaga adalah besi seperti cincin dijari-jari yang dijadikan senjata pemukul yang dipasang melingkari keempat buku jari;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Yongki Ariansyah membawa dan memiliki senjata api;
- Bahwa Sdr. Yongki Ariansyah mengalami lebih kurang 12 (dua belas) luka tusuk dan robek pada bagian pelipis mata sebelah kanan akibat Pengeroyokan yang di lakukan ke 2 (dua) pelaku tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam merk DULL MAN berlumur darah, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk KOLONINK berlumur darah, 1 (satu) helai kaos (singlet) warna hitam, 1 (satu) ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) sandal jepit warna biru, 1 (satu) buah barnekel atau alat pemukul warna kuning tembaga, 1 (satu) unit mobil merk mobilio warna putih dengan No Pol BG 813 AI, No. Rangka : MHRDD4750JJ702903, No Mesin : L15Z13645190, 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan warna silver bergagang kayu warna coklat, 3 (tiga) butir peluru warna kuning dengan ukuran 9 mm dan 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning adalah milik Sdr. Yongki Ariansyah;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat warna silver gagang kayu warna coklat adalah alat penusuk yang digunakan oleh salah satu pelaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat ini, tidak ada teman yang bersama Terdakwa yang ikut memukul Korban Sdr. Yongki Ariansyah, bahwa saat itu Terdakwa telah ditembak terlebih dahulu oleh Korban Sdr. Yongki Ariansyah, setelah Terdakwa kena tembak baru Terdakwa menusuk Korban Sdr. Yongki Ariansyah, kemudian Terdakwa dikeroyok oleh orang lain, sehingga Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Dedi Irawan Bin Mat Cik (Almarhum), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di pekarangan Kantor Balai Benih Perikanan yang beralamat di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Sdr. Yongki Ariansyah telah di keroyok oleh dua orang ada yang memukul dan ada yang menusuknya sehingga mengakibatkan Sdr. Yongki Ariansyah meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi ada di lokasi yang mana jarak antara Saksi dengan Sdr. Yongki Ariansyah pada saat Sdr. Yongki Ariansyah dpukul kurang lebih sepuluh meter saat itu Sdr. Yongki Ariansyah berada di depan mobil sedangkan Saksi di dalam mobil, kemudian pada saat Sdr. Yongki Ariansyah ditusuk, Saksi berada kurang lebih lima belas meter jaraknya dimana posisi Sdr. Yongki Ariansyah di sebelah kanan mobil dan Saksi di samping mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB pada saat itu Saksi datang ke rumah Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri, pada saat Saksi datang tersebut datang juga Sdr. Yongki Ariansyah dengan mengendarai mobil Honda Mobilio warna putih, lalu Sdr. Yongki Ariansyah mengajak Saksi dan Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri mengambil bibit ikan di Kantor Balai Benih Perikanan, kemudian setelah Saksi, Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri dan Sdr. Yongki Ariansyah sampai di Kantor Balai Benih Perikanan sekitar Pukul 11.30 WIB bertemu dengan Ibu Tri dan saat itu Sdr. Yongki Ariansyah mengobrol dengan Ibu Tri, setelah itu Ibu Tri menyuruh pekerjaanya untuk mengangkut bibit ikan kemudian Saksi dan Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri juga turu membantu memasukkan bibit ikan, setelah itu Sdr. Yongki Ariansyah mengajak pulang, lalu Saksi, Sdr. Yongki Ariansyah dan Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri masuk ke dalam mobil kemudian yang menyetir adalah Sdr. Yongki Ariansyah dan Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri duduk disebelah sopir sedangkan Saksi ada di belakang sopir, kemudian pada saat akan keluar dari Balai Benih Ikan ternyata jalanan tertutup oleh alat berat yang melintang di tengah jalan, kemudian, Saksi, Sdr. Yongki Ariansyah dan Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri turun dari mobil dan saat itu Sdr. Yongki Ariansyah mengobrol dengan operator alat berat namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, lalu Saksi dan Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri masuk ke dalam mobil lagi lalu disusul oleh Sdr. Yongki Ariansyah, saat di dalam mobil Sdr. Yongki Ariansyah menelpon Ibu Tri dan mengatakan bahwa ada alat berat

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menghalangi dan Sdr. Yongki Ariansyah meminta ijin untuk lewat, tidak lama kemudian Ibu Tri mendatangi pengurus alat berat dan tampak mengobrol namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, kemudian Ibu Tri mendatangi kami yang ada di mobil kemudian Sdr. Yongki Ariansyah membuka kaca mobil lalu Ibu Tri mengatakan “*tunggu dulu Ki, selesaikanlah dulu masalah kau*”, kemudian Sdr. Yongki Ariansyah menjawab “*oh iyo bu*”, setelah itu ibu Tri pergi ke belakang ke tempat bibit ikan lagi, dan Sdr. Yongki Ariansyah turun dari mobil, lalu tidak lama sekitar 3 (tiga) menit datang satu motor matic warna hitam yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan berhenti kurang lebih sepuluh meter dari alat berat namun hanya diam saja, tidak lama kemudian datang dua orang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam, lalu pelaku yang menyopir sepeda motor turun dan memukul wajah Sdr. Yongki Ariansyah, kemudian Sdr. Yongki Ariansyah berlari ke arah belakang mobil dan langsung dikejar oleh kedua orang tersebut, dan pada saat itu pandangan Saksi kehalang oleh baju yang digantung di mobil, lalu Saksi mendengar letusan senjata api sebanyak satu kali dan Saksi melihat Sdr. Yongki Ariansyah memegang senjata api dan Saksi melihat kedua orang tersebut masing-masing memegang pisau, kemudian Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri keluar dari mobil, kemudian Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri menuju ke arah Sdr. Yongki Ariansyah lalu Saksi dua menit kemudian Saksi keluar mobil hendak menuju ke arah Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri dan pada saat Saksi keluar, Saksi melihat Sdr. Yongki Ariansyah ditusuk ke arah punggungnya oleh salah satu pelaku dengan menggunakan pisau kecil, lalu Sdr. Yongki Ariansyah berhasil merebut pisau pelaku satunya lagi, dan begitu juga pistol Sdr. Yongki Ariansyah yang terjatuh berhasil direbut oleh pelakunya, lalu saat Saksi dan Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri hendak datang membantu kedua pelaku tersebut hendak menusuk kami juga sehingga Saksi dan Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri melarikan diri, lalu kedua pelaku tersebut mendekati Sdr. Yongki Ariansyah dan menusuk Sdr. Yongki Ariansyah yang man di lokasi tersebut banyak pekerja bangunan yang ada di lokasi berusaha memisahkan dan menutupi pandangan Saksi, lalu Saksi melihat kedua pelaku tersebut pergi berboncengan sepeda motor sambil menenteng senjata api milik Sdr. Yongki Ariansyah dengan cara ditenteng, setelah pelaku pergi kemudian Saksi dan Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri mendekati Sdr. Yongki Ariansyah dan memasukkannya

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag



ke dalam mobil yang mana Sdr. Yongki Ariansyah masih memegang senjata tajam milik pelaku, kemudian Saksi dan Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri membawa Sdr. Yongki Ariansyah ke Rumah Sakit Tanjung Senai d, namun setelah kurang lebih lima belas menit Sdr. Yongki Ariansyah dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa pelaku penusukan Sdr. Yongki Ariansyah dua orang yang satu menggunakan helm dan satunya tidak memakai helm, yang mana yang memakai helm adalah orang yang memukul pertama kali dan menusuk pisau dengan ukuran pisau besar dan yang merebut senjata api milik Sdr. Yongki Ariansyah, sedangkan yang tidak menggunakan helm yang menusuk Sdr. Yongki Ariansyah dengan menggunakan pisau kecil dan memegang senjata api milik Sdr. Yongki Ariansyah pada saat akan pergi dan berboncengan dengan sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Yongki Ariansyah ada melakukan penusukan terhadap salah satu pelaku sebanyak satu kali mengenai bagian punggung;
- Bahwa pelaku yang tidak menggunakan helm menggunakan hoodie dan penutup masker;
- Bahwa mengenai bibit ikan tersebut semuanya adalah milik Sdr. Yongki Ariansyah dan nama Saksi hanya dipinjam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat ini, tidak ada teman yang bersama Terdakwa yang ikut memukul Korban Sdr. Yongki Ariansyah, bahwa saat itu Terdakwa telah ditembak terlebih dahulu oleh Korban Sdr. Yongki Ariansyah, setelah Terdakwa kena tembak baru Terdakwa menusuk Korban Sdr. Yongki Ariansyah, kemudian Terdakwa dikeroyok oleh orang lain, sehingga Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Heri Sugara Bin Herilamsyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di pekarangan Kantor Balai Benih Perikanan yang beralamat di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Sdr. Yongki Ariansyah telah menjadi korban penusukan sehingga mengakibatkan Sdr. Yongki Ariansyah meninggal dunia;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri kejadian tersebut, namun Saksi mengetahui Sdr. Yongki Ariansyah mengalami luka-luka bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 08.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Heri dan Sdr. Parno pergi dusun dengan menggunakan mobil pik up untuk mengambil pakan atau makanan ikan di Kantor Balai Benih Perikanan Kabupaten Ogan Ilir tepatnya di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Heri dan Sdr. Parno tepatnya di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dengan jarak lebih kurang 200 meter dari Kantor Balai Benih Ikan, sekitar pukul 12.00 Wib, selesai kami mengangkut pakan atau makanan ikan, lewat di depan Saksi sepeda motor Honda vario warna abu abu silver tanpa nomor polisi dengan di kendarai oleh 3 (tiga) orang laki – laki yang saya tidak kenal dengan kecepatan lebih kurang 40 KM perjam, dimana 3 (tiga) orang tersebut yaitu 1 (satu) yang membawa sepeda motor dengan ciri – ciri jaket parasut warna hitam, celana panjang untuk warna saya tidak mengingat, memakai helm untuk warnanya Saksi tidak mengingat, untuk mukanya saya tidak terlihat. Kemudian 1 (satu) orang yang duduk di belakang supir sepeda motor dengan ciri – ciri memakai baju kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang untuk warnanya saya tidak mengingat, untuk mukanya yang tidak terlihat, hanya saya mendengar orang tersebut berkata “ ya allah, ya allah “. Kemudian 1 (satu) orang laki – laki yang duduk di belakang sekali dengan ciri – ciri memakai celana levis panjang, memakai baju kaos lengan pendek warna hitam, memakai topi untuk warnanya Saksi tidak mengingatnya, tangan sebelah sebelah kiri memegang pistol warna stanlis, dan tangannya berlumuran darah, tangan sebelah kanan memegang senjata tajam jenis keris warna hitam dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, kemudian pada saat di perjalanan, kemudian senjata tajam jenis keris warna hitam dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter di satukan ke tangan orang tersebut ke kiri, setelah ketiga orang tersebut melewati Saksi, lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian mobil Honda mobilio warna putih lewat dan menghampiri Saksi, dimana pada saat itu yang mengendarai mobil tersebut adalah Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri dan Saksi melihat yang duduk di samping Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri adalah Sdr. Yongki Ariansyah yang saya lihat saat itu tubuhnya bersimba darah, Sdr. Yongki Ariansyah tidak ada mengatakan apa apa, kemudian Saksi Awaludin Bin

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bahri berkata dengan Saksi "*kamu dak tejingok apo, yongki di keroyok*" oleh karena Saksi melihat Sdr. Yongki Ariyansyah bersimbah darah sehingga Saksi tidak begitu fokus dengan perkataan dari Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri, kemudian Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri berkata "*ke rumah sakit*" dan Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri langsung pergi membawa mobil tersebut, melihat hal tersebut kemudian Saksi menyusul mobil yang di kendarai oleh Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri dengan menggunakan mobil pik up menuju ke Rumah Sakit Tanjung Senai, sesampai di depan Rumah Sakit Tanjung Senai, Saksi langsung berteriak minta tolong, lalu ada pihak dari rumah sakit langsung mendorong tempat tidur menuju ke samping mobil mobilio warna putih, lalu Saksi bersama dengan Sdr. Okta langsung mengangkat Sdr. Yongki Ariyansyah dari tempat duduk samping sopir, keadaan saat itu Sdr. Yongki Ariyansyah masih dalam keadaan sadar sambil berkata "*astafirullah, allah, allah*" dan Saksi bersama dengan Sdr. Okta langsung mengangkat tubuh Sdr. Yongki Ariyansyah menuju tempat tidur dorong yang telah di siapkan oleh pihak rumah sakit, kemudian Sdr. Yongki Ariyansyah di dorong masuk ke dalam rumah sakit, pada saat di dalam rumah sakit, Sdr. Yongki Ariyansyah meminta tolong untuk membuka baju yang ia pakai, lalu pihak rumah sakit memotong baju yang di pakai oleh Sdr. Yongki Ariyansyah sedangkan celananya saya yang membukanya, lalu Sdr. Yongki Ariyansyah ada berkata dengan Saksi dan Okta dengan ucapan "*musuh kakak, anang hitam*" kemudian Sdr. Okta keluar dari rumah sakit sedangkan Saksi masih mendampingi Sdr. Yongki Ariyansyah, dimana pada saat itu Sdr. Yongki Ariyansyah mengucap "*allah akbar, allah akbar*", kemudian pihak rumah sakit melakukan perawatan terhadap Sdr. Yongki Ariyansyah, pada saat pihak rumah sakit melakukan perawatan Sdr. Yongki Ariyansyah meninggal dunia, kemudian Saksi keluar dan menemui Sdr. Heri yang berada di luar rumah sakit dan berkata dengan Sdr. Heri "*kakak lah laju*", setelah itu Saksi dan Sdr. Heri masuk ke dalam rumah sakit kembali lalu Saksi dan Sdr. Heri memberi kabar keluarga di dusun, setelah itu pihak keluarga datang ke rumah sakit, setelah Sdr. Yongki Ariyansyah dapat perawatan dari pihak kerumah sakit dan keluarga Sdr. Yongki Ariyansyah sudah datang di rumah sakit, kemudian Sdr. Yongki Ariyansyah di bawa ke dusun untuk di makamkan;

- Bahwa Sdr. Yongki Ariyansyah adalah saudara Saksi;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Yongki Ariyansyah mengalami luka-luka di punggung lebih kurang 15 (lima belas) tusukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Anang Itam yang dimaksud oleh Sdr. Yongki Ariyansyah sebagai musuhnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. Sandi Fitriyansyah Alias Codet Bin Ahmad Yani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di pekarangan Kantor Balai Benih Perikanan yang beralamat di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Sdr. Yongki Ariyansyah telah menjadi korban penusukan sehingga mengakibatkan Sdr. Yongki Ariyansyah meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian perkara dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira 10.00 Wib, Saksi pergi kadang ayam milik Saksi tepatnya di desa tanjung baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir dengan mengendarai mobil milik Saksi dan membawa kompresor, Saksi pergi menuju kantor balai benih perikanan Kab. Ogan Ilir tepatnya di Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, dengan niat untuk mengantarkan kompresor tersebut untuk alat berat milik orang tua Saksi yang sedang bekerja di kantor balai benih perikanan Kab. Ogan Ilir tepatnya di Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, sesampai di kantor balai benih perikanan, Saksi melihat alat berat orang tua Saksi masih bekerja kemudian Saksi turun ke bawah untuk melihat warga yang sedang menjala ikan lalu sekitar 1 jam 30 menit Saksi melihat warga menjala ikan, kemudian Saksi mendengar suara bising di bagian atas, kemudian Saksi langsung pergi menuju atas, saat itu Saksi melihat alat berat dalam keadaan mati dimana posisi alat berat posisi melintang di tengah jalan, oleh karena cuaca saat itu terik seniar matahari, kemudian Saksi duduk duduk di teras kantor perikanan lalu pada saat itu Saksi melihat di dekat alat berat milik orang tua Saksi ada 1 (satu) unit mobil jenis mobilio warna putih. Kemudian saya melihat keluar 3 (tiga) orang laki – laki keluar dari mobil tersebut. kemudian Saksi melihat Sdr. Yongki Ariyansyah langsung menemui operator alat berat tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Yongki Ariyansyah bersama dengan 2 (dua) orang temannya masuk ke dalam mobil jenis mobilio warna putih, sekitar 3

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag



(tiga) menit kemudian keluar kembali Sdr. Yongki Ariansyah dari mobil jenis mobilio warna putih sambil berteriak dengan nada tinggi dengan perkataan “*kalau melawan jangan disini, keluar kito*” kemudian Saksi melihat Terdakwa datang berjalan kaki muncul dari sebelah deretan mobil truk yang parkir, dimana pada saat itu Terdakwa memakai helm warna hitam, kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan menuju mobil mobilio warna putih yang di kendarai oleh Sdr. Yongki Ariansyah, kemudian Sdr. Yongki Ariansyah keluar dari mobil, kemudian berbarengan 1 (satu) orang laki – laki yang duduk di belakang sopir ikut keluar dari mobil mobilio warna putih, kemudian Saksi melihat antara Terdakwa dan Sdr. Yongki Ariansyah ribut mulut, lalu tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Yongki Ariansyah langsung bergulat dan saling pukul, kemudian Sdr. Yongki Ariansyah dan Terdakwa terpisah lebih kurang 3 (tiga) meter, lalu Saksi melihat Sdr. Yongki Ariansyah mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan langsung mengarahkan ke tubuh Terdakwa, kemudian Sdr. Yongki Ariansyah langsung meletuskan senjata api rakitan tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh Terdakwa dan apakah letusan senjata api rakitan tersebut mengenai Terdakwa atau tidak Saksi tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna hitam dari pingang sebelah kanan dan langsung berlari kearah Sdr. Yongki Ariansyah, lalu Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau warna hitam yang ia pegang ke arah kepala Sdr. Yongki Ariansyah, leher dan punggung sambil secara berulang ulang dan tangan sebelah kiri Terdakwa sambil memegang tangan Sdr. Yongki Ariansyah yang sedang memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, lalu Saksi melihat Sdr. Yongki Ariansyah terduduk sedangkan Terdakwa masih berdiri namun sedikit tubuhnya membukuk sambil menusukan senjata tajam jenis pisau warna hitam yang ia pegang kearah tubuh belakang Sdr. Yongki Ariansyah, dimana pada saat itu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang di pegang oleh Sdr. Yongki Ariansyah terjatuh ke tanah, kemudian datang seorang laki – laki teman dari Sdr. Yongki Ariansyah yang sebelumnya keluar dari mobil berbarengan dengan Sdr. Yongki Ariansyah mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dengan ukuran sedikit panjang warna stanlis langsung menusuk Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di bagian samping badan sebelah kiri, kemudian Terdakwa mundur sambil berkara “*ai, keno aku, keno aku*”, lalu pelaku penusukan Terdakwa tersebut langsung

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran sedikit panjang warna stanlis tersebut ke Sdr. Yongki Ariansyah, lalu Sdr. Yongki Ariansyah berdiri dan Terdakwa mundur dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dengan cara mengendarai sepeda motor jenis bebek yang di bawa oleh orang 3 (tiga) termasuk Terdakwa, dengan posisi saat itu seorang laki – laki memakai helm mengendari sepeda motor, Terdakwa diposisi tengah dan 1 (satu) laki – laki memakai helm duduk di belakang Terdakwa, kemudian Sdr. Yongki Ariansyah dan 1 (satu) orang temannya langsung masuk ke dalam mobil dan yang mengendarai mobil mobilio warna putih tersebut teman dari Sdr. Yongki Ariansyah, lalu mobil mobilio warna putih tersebut langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara melalui atau melewati alat berat;

- Bahwa alat berat tersebut adalah milik orang tua Saksi, dan sebab alat berat milik orang tua Saksi bisa berada di kantor balai benih perikanan Kab. Ogan Ilir tepatnya di Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, karena alat berat milik orang tua Saksi tersebut sedang di sewa oleh orang untuk mendorong tanah untuk menimbun di lokasi kantor balai benih perikanan Kab. Ogan Ilir tepatnya di Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Herilamsyah Alias Amri Bin Mastari (Almarhum), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di pekarangan Kantor Balai Benih Perikanan yang beralamat di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Sdr. Yongki Ariansyah telah menjadi korban penusukan sehingga mengakibatkan Sdr. Yongki Ariansyah meninggal dunia;
- Bahwa Sdr. Yongki Ariansyah adalah anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di kebun milik Saksi, kemudian Saksi diberitahu oleh anak Saksi yang bernama Heru Sagara menemui Saksi di kebun dan memberitahu bahwa Sdr. Yongki Ariansyah mengalami kecelakaan dan sedang dirawat di RS Tanjung Senai Indralaya, Dimana Sdr. Heru Sagara mendapat berita tersebut dari adik kembarannya yang bernama Sdr. Heri Sugara yang saat itu sedang berada di Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Pemkab. Ogan Ilir bermaksud mengambil pakan ikan yang merupakan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag



bantuan dari Dinas Perikanan Pemkab. Ogan Ilir, setelah Saksi mendapatkan kabar tersebut Saksi langsung pergi ke RS Tanjung Senai untuk melihat keadaan Sdr. Yongki Ariansyah, setelah saya sampai di RS Tanjung Senai Saksi melihat Sdr. Yongki Ariansyah sudah dalam keadaan meninggal dunia dan setelah Saksi lihat kondisi mayat ditemukan bekas luka tusuk disekujur tubuh Sdr. Yongki Ariansyah, saat itulah saya mengetahui bahwa anak saya meninggal karena telah dianiaya oleh orang yang tidak Saksi ketahui, dimana sebelum meninggal Sdr. Yongki Ariansyah sedang berada di balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kab. Ogan Ilir;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Sdr. Yongki Ariansyah telah menjadi korban pengerojukan Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Kantor SPKT Polres Ogan Ilir;
- Bahwa 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan warna silver bergagang kayu warna coklat 3 (tiga) butir peluru warna kuning dengan ukuran 9 mm 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning, 1 (satu) unit mobil merk mobilio warna putih dengan No Pol BG 813 AI, No. Rangka : MHRDD4750JJ702903, No Mesin : L15Z13645190, 1 (satu) buah barnekel atau alat pemukul warna kuning tembaga, 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam merk DULL MAN berlumur darah, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk KLONINK berlumur darah, 1 (satu) helai kaos (singlet) warna hitam, 1 (satu) ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) sandal jepit warna biru, adalah milik Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone IPHONE 15 Promax warna silver motif bintang dengan nomor IMEI : 356836324364451, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam dengan nomor IMEI : 350320740508435 telah disita dari pengacara Saksi Pelapor bernama Sanusi, S.H., M.H.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Fotokopi Visum Et Repertum Nomor:445/161/III/RSUD.OI/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah telah meninggal dunia dengan mengalami luka tusuk pada dahi kiri, leher kiri, pipi kanan, perut kanan, dan paha kiri masing-masing 1 (satu) luka tusukan berukuran 2-3 cm x 1 cm, dan terdapat luka tusuk pada bagian punggung 10 tusukan ukuran 1-3 cm x 2-4 cm;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resume medias Atas nama A. Rizal;
- Fotokopi Visum et repertum No.HK.04.01/D.XVIII.1.19/VK15/2025 dari Rumah Saksit Mohammad Hoesin yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada Ahmad Rizal Bin Kosim yang hasil pemeriksaan fisiknya terdapat luka tembak pada punggung sisi kiri akibat senjata api dan luka tusuk pada punggung dan luka tusuk pada perut sisi kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di pekarangan Kantor Balai Benih Perikanan yang beralamat di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menusuk Sdr. Yongki Ariansyah sehingga mengakibatkan Sdr. Yongki Ariansyah meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 WIB ketika Terdakwa Ahmad bekerja sebagai Pengawas dipekerjaan penimbunan tanah yang berada di Balai Benih Perikanan yang beralamat Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, selanjutnya pada sekira pukul 11.45 WIB ketika Terdakwa sedang berdiri diparkiran tiba-tiba mendengar suara keributan dimana terdapat alat berat di tengah jalan yang sedang mogok atau dalam kondisi mati, kemudian Terdakwa berusaha untuk mendekatinya lalu bertemu dengan 3 (tiga) orang yang berada di lokasi tersebut kemudian menanyakan kepada Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah "*ngapo kak*", namun Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah yang mendengar hal tersebut kemudian mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver bergagang kayu warna coklat dari pinggang lalu menembakan senjata api tersebut ke arah Terdakwa yang mengenai dada sebelah kiri sehingga Terdakwa yang merasakan dirinya terkena tembakan lalu melompat ke arah Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah kemudian merangkul Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah lalu kemudian Terdakwa yang dalam keadaan posisi merangkul Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah lalu mengeluarkan sebilah senjata tajam dari pinggangnya kemudian menusukan pisau tersebut berulang kali ke tubuh Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah, namun saat Terdakwa menusukan pisau tersebut ke Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah tiba-tiba Terdakwa merasakan adanya seseorang yang menusukan pisau kepadanya sehingga dirinya pun tidak sadarkan diri;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan penusukan namun yang Terdakwa merasakan tusukan dipunggung sebelah kanan sebanyak satu kali dan di perut depan sebanyak satu kali;
- Bahwa biaya berobat yang Terdakwa keluarkan mencapai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditembak oleh Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah tiba di bagian punggung hingga menembus kebagian depan dekat dada terdakwa
- Bahwa Terdakwa juga mengalami luka tusukan di bagian badannya;
- Bahwa Terdakwa menjalani operasi di RS Muhammad Husin dan dirawat selama 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anwar Musadad Alias Anjung Bin Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di pekarangan Kantor Balai Benih Perikanan yang beralamat di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menusuk Sdr. Yongki Ariansyah sehingga mengakibatkan Sdr. Yongki Ariansyah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi ada di lokasi;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 12.00 WIB pada saat itu Saksi sedang menyetir dum truk muatan tanah kemudian Saksi turun dari mobil truk kemudian Saksi bertanya kepada sopir dum truk yang ada di depan Saksi kenapa jalannya terhalang lalu sopir tersebut mengatakan tidak tahu, lalu Saksi berjalan ke depan dan melihat ternyata ada alat berat loader melintang menghalangi jalan dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. Yongki Ariansyah menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa dan Sdr. Budi Utama dengan nada menantang dengan mengatakan siapa disini yang berani melawan disini atau minta bertemu akan ditemui sambil menunjuk ke arah Sdr. Ruslan dan Sdr. Budi Utama setelah itu Saksi melihat Sdr. Yongki Ariansyah kembali ke arah mobil dan mengobrol dengan temannya, lalu tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa datang menggunakan kaos oblong warna hitam dengan menggunakan helm, yang mana Saksi tidak tahu darimana Terdakwa datangnya kemudian Terdakwa langsung menemui Sdr. Yongki Ariansyah namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan lalu tidak lama terjadi perkelahian yang mana Terdakwa

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu memukul Sdr. Yongki Ariansyah bagian muka lalu saat itu Sdr. Yongki Ariansyah langsung mengeluarkan senjata api dan menembakkan ke arah Terdakwa, lalu Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pisau kecil dan melihat Terdakwa dengan Sdr. Yongki Ariansyah bergelut kemudian Saksi melihat teman dari Sdr. Yongki Ariansyah menusukkan pisaunya ke punggung Terdakwa dan Saksi melihat senjata api yang dipegang oleh Sdr. Yongki Ariansyah terlepas lalu Saksi mengambil senjata api tersebut untuk diamankan pada saat itu Saksi melihat Sdr. Yongki Ariansyah memegang senjata tajam yang Saksi tidak melihat dapat darimana dapatnya lalu kemudian Saksi pergi membawa senjata api dan menyimpan dibawah pohon sawit lalu setelah Saksi memutar badan Saksi melihat motor bebek warna hitam melintasi berbonceng tiga yang salah satunya adalah Terdakwa, dan tidak lama kemudian disusul mobil putih milik Sdr. Yongki Ariansyah;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 13.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Apri dan memberitahu bahwa Saksi menyimpan senjata api yang digunakan Sdr. Yongki Ariansyah untuk menembak Terdakwa, setelah itu Saksi menyerahkan senjata api tersebut kepada Sdr. Apri;
 - Bahwa Saksi mengetahui atas kejadian tersebut Sdr. Yongki Ariansyah dinyatakan meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Beny Bin Jujuk, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di pekarangan Kantor Balai Benih Perikanan yang beralamat di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menusuk Sdr. Yongki Ariansyah sehingga mengakibatkan Sdr. Yongki Ariansyah meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada di lokasi yang mana yang Saksi lakukan di lokasi adalah Saksi yang mengoperasikan alat berat loader yang merintang jalan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 11.05 WIB alat berat jenis loader yang Saksi operasikan untuk meratakan tanah mengalami kerusakan atau mogok karena angin dengan posisi melintang menghadang jalan sehingga kendaraan Sdr. Yongki Ariansyah tidak bisa

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag



lewat, pada saat itu Sdr. Yongki Ariansyah bertanya ada masalah apa dengan alat berat tersebut lalu Saksi menjawab kalau alatnya rusak, kalau mau lewat bisa tetapi memutar alat berat, kemudian Sdr. Yongki Ariansyah kembali ke mobil, setelah itu Saksi kembali melanjutkan memperbaiki alat berat tersebut, pada saat Saksi sedang memperbaiki alat berat tersebut ada satu unit sepeda motor matic lewat yang ternyata adalah Terdakwa dan temannya, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara letusan senjata api, lalu Saksi melihat ke arah letusan senjata api tersebut dan melihat Terdakwa dan Sdr. Yongki Ariansyah sedang bergulat yang mana Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau kecil tetapi panjang dan Saksi melihat Sdr. Yongki Ariansyah juga memegang senjata tajam jenis pisau besar, setelah melihat kejadian tersebut Saksi menjauh dari tempat kejadian lalu tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi di bonceng sepeda motor dan melihat Sdr. Yongki Ariansyah masuk mobil yang disetir oleh temannya pergi meninggalkan lokasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Emayana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian antara Terdakwa dengan Sdr. Yongki Ariansyah karena saat itu Saksi berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjadi korban penusukan pada tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 14.00 WIB ada bentor yang Saksi tidak kenal datang ke rumah bahwa suami Saksi yaitu Terdakwa dibawa ke rumah sakit umum, kemudian Saksi menelpon ke handphone milik Terdakwa namun tidak aktif;
- Bahwa Saksi datang ke rumah sakit dengan membawa KTP milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi ke Rumah Sakit Umum M. Hoesin Palembang dan ke UGD kemudian bertemu Terdakwa namun Saksi tidak tahu siapa yang sudah mengantar Terdakwa ke rumah sakit tersebut dan saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa kemudian dokter memberitahu minta tindakan operasi karena ada peluru di paru-paru dan ada juga luka tusukan;
- Bahwa dokter yang memberitahu yaitu dokter Ari;
- Bahwa luka yang dialami Terdakwa adalah luka tembak di dada, luka tusuk di pinggang dan di perut ada luka sayat;



- Bahwa Terdakwa baru sadar di rumah sakit setelah dua hari dan dua malam;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah sakit M. Hoesin tanggal 24 Oktober 2024 dan kemudian dijemput polisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan berobat rawat jalan ke rumah sakit bhayangkara dari tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober, kemudian tanggal 28 Oktober Terdakwa ditahan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Oktober 2024 Terdakwa kembali dijemput ke Polres dan ditahan;
- Bahwa biaya berobat Terdakwa di rumah Sakit M. Hoesin mencapai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan biaya berobat di Rumah Sakit Bahayangkara mencapai sembilan juta dua ratus ribu rupiah, yang semua biaya tersebut ditanggung Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat di rumah sakit dan Terdakwa sudah sadar Terdakwa memberitahu kalau Terdakwa ditembak;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa juga merupakan penjaga keamanan pasar Indralaya yang jauh dari lokasi kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempekerjakan Terdakwa, namun singat Saksi kepala Pasar yang bernama Alpikar yang menunjuk Terdakwa sebagai penjaga keamanan;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi penjaga keamanan pasar bersama temannya bernama Satrio;
- Bahwa Terdakwa ada mau berdamai dengan keluarga korban namun keluarga korban meminta uang sebesar satu miliar;
- Bahwa Terdakwa tidak bercerita jika akan pergi ke Tanjung Pering;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa selalu pergi dengan membawa pisau;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa menjaga keamanan penimbunan jalan di lokasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Foto Terdakwa yang memperlihatkan luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Visum et repertum No.HK.04.01/D.XVIII.1.19/VK15/2025 dari Rumah Saksit Mohammad Hoesin yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada Ahmad Rizal Bin Kosim yang hasil pemeriksaan fisiknya terdapat luka tembak pada punggung sisi kiri akibat senjata api dan luka tusuk pada punggung dan luka tusuk pada perut sisi kanan;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan terhadap laporan polisi Korban Ahmad Rizal;
- Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama pasien Ahmad Rizal;
- Fotokopi kuitansi biaya rawat inap dari rumah sakit bhayangkara atas nama pasien Ahmad Rizal sejumlah Rp9.208.512,00 (sembilan juta dua ratus delapan ribu lima ratus dua belas rupiah);
- Fotokopi pembayaran di Rumah Sakit Mohammad Hoesin atas nama pasien Ahmad Rizal dengan total pembayaran Rp95.868.691,00 (sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Fotokopi pembayaran di rumah sakit Mohammad Hoesin atas nama pasien Ahmad Rizal sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Fotokopi pembayaran di rumah sakit Mohammad Hoesin atas nama pasien Ahmad Rizal sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan warna silver bergagang kayu warna coklat;
- 3 (tiga) butir peluru warna kuning dengan ukuran 9 mm;
- 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam merk DULL MAN berlumur darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk KOLONINK berlumur darah;
- 1 (satu) helai kaos (singlet) warna hitam;
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) sandal jepit warna biru;
- 1 (satu) buah barnekel atau alat pemukul warna kuning tembaga;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pusai lipat warna silver gagang kayu warna coklat;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk mobilio warna putih dengan No Pol BG 813 AI, No. Rangka : MHRDD4750JJ702903, No Mesin : L15Z13645190;
- 1 (satu) Unit Handphone IPHONE 15 Promax warna silver motif bintang dengan nomor IMEI : 356836324364451;
- 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam dengan nomor IMEI : 350320740508435;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan mengenai awal mula terjadinya penusukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa awal mula Terdakwa menusuk Sdr. Yongki Ariansyah menurut keterangan Saksi Awaludin Bin Samsul Bahri, Saksi Dedi Irawan Bin Mat Cik (Almarhum) dan Saksi Anwar Musadad bermula dari Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah yang terhalang jalannya menantang berkelahi kemudian oleh Terdakwa dipukul mengenai bagian muka, sehingga Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah berlari ke arah belakang mobil mengambil senjata api dan menembakkan ke arah Terdakwa lalu Terdakwa yang sudah tertembak melakukan penusukan, meskipun Terdakwa menerangkan bahwa langsung ditembak oleh Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah, namun karena saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah tersebut telah saling berkesesuaian dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa penembakan yang dilakukan oleh Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah bermula dari Terdakwa yang memukul terlebih dahulu, kemudian setelah tertembak lalu Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah, sehingga menjadi fakta hukum yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di pekarangan Kantor Balai Benih Perikanan yang beralamat di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menusuk Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah sehingga mengakibatkan Sdr. Yongki Ariansyah meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal dari Terdakwa yang datang membawa pisau menuju tempat kejadian perkara dan sesampai lokasi Terdakwa melihat Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah yang ribut karena jalannya terhalang oleh alat berat yang mogok, kemudian karena Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah yang jalannya terhalang menantang berkelahi dengan orang yang ada disana yang kemudian Terdakwa datang dan memukul muka Sdr.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah setelah itu Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah langsung berlari ke belakang mobilnya untuk mengambil senjata api setelah itu Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah menembakkan senjata api yang dibawanya ke arah Terdakwa dan mengenai dada Terdakwa sebelah kiri sehingga Terdakwa yang merasakan dirinya terkena tembakan lalu melompat ke arah Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah kemudian merangkul Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah lalu kemudian Terdakwa yang dalam keadaan posisi merangkul Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah lalu mengeluarkan sebilah senjata tajam dari pinggangnya kemudian menusukan pisau tersebut berulang kali ke tubuh Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah, sehingga senjata api yang dipegang Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah terlepas dan diambil oleh Anwar Musadad Alias Anjung Bin Ahmad, namun saat Terdakwa menusukan pisau tersebut ke Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah tiba-tiba Terdakwa merasakan adanya orang yang menusukan pisau kepadanya;

- Bahwa akibat tusukan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah mengalami 15 (lima belas) luka tusukan yaitu luka tusuk pada dahi kiri, leher kiri, pipi kanan, perut kanan, dan paha kiri masing-masing 1 (satu) luka tusukan berukuran 2-3 cm x 1 cm, dan terdapat luka tusuk pada bagian punggung 10 tusukan ukuran 1-3 cm x 2-4 cm yang mengakibatkan Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah meninggal dunia sedangkan Terdakwa mengalami luka tembak pada punggung sisi kiri akibat senjata api dan luka tusuk pada punggung dan luka tusuk pada perut sisi kanan;
- Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa bukanlah pisau yang digunakan untuk melakukan pekerjaan dan tanpa ijin dari Kepolisian, begitupula senjata api yang dibawa oleh Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah tanpa ijin dari Kepolisian serta membawa 1 (satu) buah barnekel atau alat pemukul warna kuning tembaga yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan warna silver bergagang kayu warna coklat 3 (tiga) butir peluru warna kuning dengan ukuran 9 mm 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning, 1 (satu) unit mobil merk mobilio warna putih dengan No Pol BG 813 AI, No. Rangka : MHRDD4750JJ702903, No Mesin : L15Z13645190, 1 (satu) buah barnekel atau alat pemukul warna kuning tembaga, 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam merk DULL MAN berlumur darah, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk KLONINK berlumur darah, 1 (satu) helai kaos (singlet) warna hitam, 1 (satu)

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag



ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) sandal jepit warna biru, adalah milik Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah;

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone IPHONE 15 Promax warna silver motif bintang dengan nomor IMEI : 356836324364451, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam dengan nomor IMEI : 350320740508435 telah disita dari pengacara Saksi Pelapor bernama M. Sanusi, S.H., M.H.;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pusai lipat warna silver gagang kayu warna coklat adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dalam dakwaan kesatu perbuatan Terdakwa diancam Pasal 338 KUHP Atau dalam dakwaan kedua perbuatan Terdakwa diancam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Atau dalam dakwaan ketiga perbuatan Terdakwa diancam Pasal 170 Ayat 3, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Perbuatan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang didakwa melakukan tindak pidana /delik sebagaimana dalam unsur kedua Pasal 338 Kitab Undang-Undang hukum Pidana dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama **AHMAD RIZAL BIN KOSIM (ALM)** dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain daripadanya, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*);



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur barangsiapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tidak pidana selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/Yur/Pid/2018 menyebutkan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa unsur merampas nyawa orang lain tersebut merupakan delik materiil, sehingga unsur merampas nyawa orang lain tersebut terpenuhi apabila korban telah kehilangan nyawanya akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain maka dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dengan membawa pisau mendatangi tempat dimana Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah meributkan jalan yang tertutup oleh alat berat yang rusak, kemudian saat Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah menantang orang yang ada disitu untuk berkelahi Terdakwa langsung memukul wajah Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah, kemudian Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah langsung mengambil pistol dan menembakkan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang terkena tembak mengenai dada Terdakwa sebelah kiri sehingga Terdakwa yang merasakan dirinya terkena tembakan lalu melompat ke arah Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah kemudian merangkul Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah lalu kemudian Terdakwa yang dalam keadaan posisi merangkul Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah lalu mengeluarkan sebilah senjata tajam dari pinggangnya kemudian menusukan pisau tersebut berulang kali ke tubuh Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah sehingga akibat tusukan Terdakwa yang berkali-kali ke arah tubuh Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah mengakibatkan Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah mengalami lima belas

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tusuk dan dinyatakan meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah berulang kali sehingga mengakibatkan Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah meninggal dunia tersebut, telah memenuhi unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan memperhatikan seluruh hal yang terjadi selama proses persidangan perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum karena Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, serta Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menggali keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa guna mempertimbangkan berat atau ringannya pemidanaan berdasarkan situasi yang berkaitan dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon untuk meringankan putusan dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa karena terpaksa karena Terdakwa telah ditembak oleh Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang memulai mendatangi Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah yang meributkan jalannya yang terblokir dengan membawa senjata tajam serta Terdakwa yang terlebih dahulu memukul Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah, yang mana saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah membawa senjata api sehingga Terdakwa ditembak lalu Terdakwa yang tertembak berhasil menusukkan pisaunya berulang-ulang ke tubuh Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah harus menyadari bahwa kehadiran dan perbuatannya memukul wajah Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah akan memicu perkelahian yang merugikan dirinya maupun Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah, sehingga hal tersebut bukanlah keadaan terpaksa, namun yang sudah dapat diprediksi menimbulkan perkelahian, sehingga alasan Terdakwa menusuk karena dalam keadaan terdesak haruslah ditolak, begitupula alasan permohonan keringanan dengan Terdakwa yang mengatakan menjadi korban pengeroyokan dengan luka tusuk dan telah melaporkan tindak pidana yang dialaminya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib maka untuk mendapatkan keadilan terhadap apa yang telah dialami Terdakwa hal tersebut akan diproses hukum tersendiri terpisah dengan perkara ini, maka haruslah ditolak, namun demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa juga telah mengalami luka tembak yang dilakukan oleh Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini, sedangkan permohonan lain dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa kooperatif selama jalannya pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keadaan tersebut merupakan niat baik

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk berubah menjadi lebih baik lagi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan niat baik Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hendaknya dijadikan pelajaran bahwa membawa senjata api dan senjata tajam tidak sesuai peruntukannya dan tanpa ijin pihak yang berwenang berpotensi sebagai alat melakukan kejahatan sehingga diharapkan semua Masyarakat agar mematuhi atauran hukum untuk tidak membawa senjata tajam ataupun senjata api guna meminimalisir terjadinya kekerasan yang mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan warna silver bergagang kayu warna coklat;
- 3 (tiga) butir peluru warna kuning dengan ukuran 9 mm;
- 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam merk DULL MAN berlumur darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk KLONINK berlumur darah;
- 1 (satu) helai kaos (singlet) warna hitam;
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) sandal jepit warna biru;
- 1 (satu) buah barnekel atau alat pemukul warna kuning tembaga;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pusai lipat warna silver gagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut baik alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun pakaian-pakaian yang tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim perlu menetapkan seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk mobilio warna putih dengan No Pol BG 813 AI, No. Rangka : MHRDD4750JJ702903, No Mesin : L15Z13645190;
- 1 (satu) Unit Handphone IPHONE 15 Promax warna silver motif bintang dengan nomor IMEI : 356836324364451;
- 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam dengan nomor IMEI : 350320740508435;

Menimbang, bahwa barang bukti mobil tersebut adalah milik Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah, maka Majelis Hakim perlu menetapkan untuk dikembalikan kepada orangtuanya yaitu Saksi Herilamsyah Alias Amri Bin Mastari (Almarhum), begitupula 2 (dua) unit handphone yan disita dari M. Sanusi, S.H., M.M, pengacara Pelapor maka Majelis Hakim perlu menetapkan untuk dikembalikan melalui Saksi Herilamsyah Alias Amri Bin Mastari (Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah merasakan duka yang mendalam;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa juga mengalami luka akibat ditembak oleh Sdr. Yongki Ariansyah Bin Herilamsyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RIZAL BIN KOSIM (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (Tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan warna silver bergagang kayu warna coklat;
 - 3 (tiga) butir peluru warna kuning dengan ukuran 9 mm;
 - 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam merk DULL MAN berlumur darah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk KLONINK berlumur darah;
 - 1 (satu) helai kaos (singlet) warna hitam;
 - 1 (satu) ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) sandal jepit warna biru;
 - 1 (satu) buah barnekel atau alat pemukul warna kuning tembaga;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pusai lipat warna silver gagang kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk mobilio warna putih dengan No Pol BG 813 AI, No. Rangka : MHRDD4750JJ702903, No Mesin : L15Z13645190;
- 1 (satu) Unit Handphone IPHONE 15 Promax warna silver motif bintang dengan nomor IMEI : 356836324364451;
- 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam dengan nomor IMEI : 350320740508435;

Dikembalikan Kepada Saksi Herilamsyah Alias Amri Bin Mastari (Almarhum);

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh kami, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rido Hariawan Prabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Kag